

1502074-66.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297843/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21150899 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3403/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2297843 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502074-66.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502074-66.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297843/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21150899 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3403/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2297843 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 7, 3403/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DOS SANTOS MACHADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

DOUGLAS DOS SANTOS MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 01 de novembro de 2021, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Avenida General Osório, altura do numeral 825, Vila Pedreira, Sorocaba, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 88 porções de Cocaína com peso líquido de 9,15g; e 26 porções de Cocaína na forma de Crack com peso líquido de 2,09g,

substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão (fls.12) e o laudo de constatação (fls.33/37).

Segundo o apurado, na data dos fatos, o indiciado estava parado na altura do numeral 825, na Avenida General Osório, quando saiu em fuga, assim que notou a presença da viatura policial, dispensou algo no solo, sendo alcançado e detido.

Em revista pessoal foram apreendidos, em seu bolso, no interior de sua carteira, a importância de R\$ 153,40 em espécie.

Na sacola dispensada pelo indiciado, foram apreendidos 88 porções de cocaína e 26 porções de crack.

Ao ser inquirido informalmente, o indiciado disse ter adquirido os entorpecentes na cidade de Itu, e admitiu que comercializava drogas naquela localidade.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a grande quantidade de drogas apreendidas, de alto poder viciante, a maneira como estavam dispostas, embaladas em porções individuais, prontas para a venda, e os valores apreendidos, frutos da mercancia ilícita, demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.12).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.33 a 37).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.47 a 48).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.136 a 140).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e o procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no auto de constatação, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu, na Delegacia de Polícia, nada disse. Mas, em juízo, acabou confessando.

Acrescente-se que as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Nick Andrew Amorim dos Santos disse que estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo posteriormente identificado como Douglas dos Santos Machado, o qual estava parado na Avenida General Osório, altura do número 825, tendo ele empreendido fuga tão logo percebeu a aproximação da viatura policial. DOUGLAS estava com uma sacola plástica na mão, a qual jogou durante a fuga, tendo sido alcançado e detido cerca de quarenta metros adiante. Em revista pessoal, foram encontrados no bolso de sua calça, em sua carteira, R\$ 153,40 em dinheiro. Na sacola jogada por DOUGLAS havia 88 porções de cocaína e 26 porções de crack. DOUGLAS afirmou que comprou os entorpecentes na cidade de Itú e comercializou parte das drogas adquiridas naquela localidade, alegando que estava voltando para casa no momento em que foi detido. Em juízo, acrescentou que o indiciado dispensou a sacola e em revista pessoal acharam a droga na sacola e ele falou que comprava e comercializava em Itú e o dinheiro estava no bolso dele.

A testemunha de acusação Alan Andre Nobre de Lira disse que estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo posteriormente identificado como Douglas dos Santos Machado, o qual estava parado na Avenida General Osório, altura do número 825, tendo ele deixado o local correndo tão logo percebeu a aproximação da viatura policial. DOUGLAS estava com uma sacola plástica na mão, a qual jogou durante a fuga, tendo sido alcançado e detido pouco adiante. Em busca pessoal, foram encontrados no bolso de sua calça, em sua carteira, R\$ 153,40 em dinheiro. Na sacola jogada por DOUGLAS havia 88 porções de cocaína e 26 porções de crack. DOUGLAS afirmou que comprou os entorpecentes na cidade de Itú e comercializou parte das drogas adquiridas naquela localidade, alegando que estava voltando para casa no momento em que foi detido.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Assim, a prova é firme e segura, devendo o réu ser condenado nos exatos termos da denúncia.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, não obstante a diversidade (crack e cocaína), a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao

entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes e apesar da confissão, a pena já está no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intolerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuidos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu DOUGLAS DOS SANTOS MACHADO como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido nos autos.

Diante da primariedade e da pena restritiva de direito imposta ao réu, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 01 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA